



**Per un finanziamento chiaro e trasparente
Corso di formazione
per gli addetti alle vendite
dei dealer convenzionati**

I CLIENTI CONTANO SU DI TE !

**Benvenuto al corso dedicato agli
addetti alla vendita dei
dealer/partner commerciali !**



IMPORTANTE !

Ti ricordiamo che i tuoi dati personali sono trattati da Assofin e dai soggetti di cui questa si avvale esclusivamente ai fini dell'erogazione del presente corso

- ✓ nell'ambito del contratto concluso con la società finanziaria che ti ha iscritto al corso**
- ✓ avente ad oggetto la formazione prevista dalla normativa in tema di trasparenza**

LO SCOPO DEL CORSO

La società finanziaria che ti ha iscritto a questo corso promuove

- ✓ **l'adozione di comportamenti virtuosi da parte di tutti i soggetti che fanno parte della catena distributiva**
- ✓ **per il corretto collocamento dei contratti di finanziamento e di assicurazione**



Il credito al consumo è infatti disciplinato da una normativa specifica, e chiunque faccia parte della catena distributiva è tenuto a rispettare precise regole di comportamento

LO SCOPO DEL CORSO

Il corso ti aiuterà a ricordare i principali adempimenti a cui sono chiamati gli addetti alle vendite dei dealer/partner commerciali

- ✓ **per consentire alla clientela di scegliere il finanziamento e**
- ✓ **l'eventuale polizza assicurativa facoltativa in modo informato e consapevole**



Chiariti gli obiettivi e lo scopo del corso passiamo ora a vederne la struttura

- ✓ **per comprendere meglio gli argomenti e**
- ✓ **le tematiche che andremo ad affrontare insieme**

LA STRUTTURA DEL CORSO

Il corso tratterà i seguenti argomenti:



PARTE PRIMA - Il credito al consumo quale strumento di sostegno per le famiglie e i consumatori

PARTE SECONDA - I principali documenti da consegnare ai clienti da parte degli addetti alle vendite dei dealer convenzionati

PARTE TERZA - Le ulteriori informazioni da mettere a disposizione del consumatore per offrire un finanziamento in modo chiaro e trasparente

I PARTE

l'importanza del credito al consumo quale
strumento di sostegno per le famiglie e i
consumatori

Nelle slide che seguono evidenzieremo, attraverso qualche numero

- ✓ **qual è il ruolo del credito al consumo concesso presso i punti vendita**
- ✓ **a sostegno delle spese delle famiglie**

L'IMPORTANZA DEL CREDITO AL CONSUMO

Spiegheremo anche perché mantenere un rapporto chiaro e trasparente con i clienti

- ✓ **oltre a tutelare i consumatori**
- ✓ **rappresenta un beneficio anche per te!**



Riportiamo qualche evidenza relativa ai finanziamenti erogati:

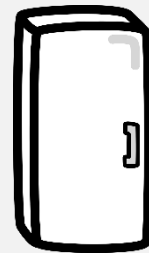
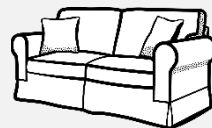
- ✓ **un'auto nuova su due viene acquistata grazie a un finanziamento erogato presso i concessionari**



L'IMPORTANZA DEL CREDITO AL CONSUMO

Inoltre, grazie al credito al consumo vengono acquistate :

- ✓ oltre 300.000 automobili usate, 127.000 moto e motorini
- ✓ 1.900.000 elettrodomestici /elettronica e
- ✓ circa 400.000 pezzi di arredamento



Fonte: Osservatorio Assofin credito al consumo e carte di credito, 2021

L'IMPORTANZA DEL CREDITO AL CONSUMO

Da molti anni, i consumatori dichiarano

- ✓ **che la possibilità di avere un finanziamento a sostegno degli acquisti presso il punto vendita**
- ✓ **risulta fondamentale**



Fonte: Il credito al consumo in Italia, Ricerca Doxa, 2021

E SE NON CI FOSSE IL CREDITO AL CONSUMO ?

Senza la possibilità di utilizzare il finanziamento rateale, il 66% dei consumatori dichiara infatti che avrebbe rinunciato/ rimandato l'acquisto

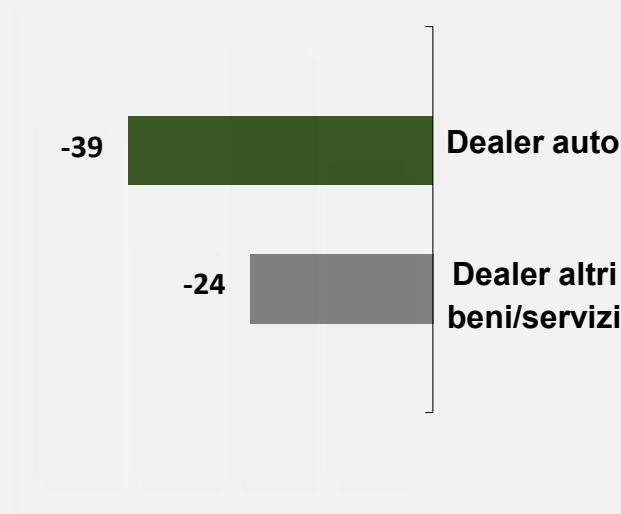


E SE NON CI FOSSE IL CREDITO AL CONSUMO ?

I dealer/partner commerciali hanno dichiarato che senza il credito al consumo:

- ✓ **le vendite auto calerebbero del 39%**
- ✓ **il fatturato dei punti vendita di altri beni (come elettrodomestici, elettronica e arredamento) si ridurrebbe del 24%**

riduzione % del fatturato



I consumatori hanno dichiarato anche che

- ✓ **la competenza e la comprensibilità di chi propone il finanziamento e la chiarezza dei documenti relativi alla richiesta del prestito**
- ✓ **sono caratteristiche determinanti per la soddisfazione del servizio**

I BENEFICI DELLA TRASPARENZA

Fornire supporto e adeguate informazioni

- ✓ **accompagna il consumatore verso scelte equilibrate;**
- ✓ **favorisce la fiducia dei consumatori verso il credito al consumo erogato presso il punto vendita e verso lo stesso venditore che lo propone;**
- ✓ **garantisce un ritorno positivo in termini di immagine e reputazione**

II PARTE

I principali documenti da consegnare alla clientela da parte degli addetti alla vendita dei dealer convenzionati

I DOCUMENTI DA CONSEGNARE

- Dopo aver affrontato insieme la prima parte del nostro corso**
- ✓ **nella quale abbiamo sottolineato l'importanza del credito al consumo, quale strumento di sostegno per le famiglie**
 - ✓ **passiamo ora alla seconda**

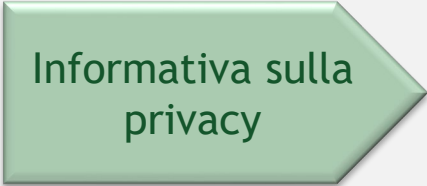
I DOCUMENTI DA CONSEGNARE

In questa seconda parte

- ✓ **ci concentreremo sui principali documenti**
 - ✓ **da consegnare ed illustrare alla clientela**
- Vediamoli insieme nelle prossime slide !**



Nell'ambito dei contratti di finanziamento parleremo di:



Informativa sulla
privacy



Modulo
SECCI/IEBCC



Contratto di
finanziamento

... E QUELLA RELATIVA ALLE EVENTUALI POLIZZE FACOLTATIVE

Nell'ambito delle polizze facoltative, parleremo di:

Modulo per la valutazione
delle domande e delle
esigenze del cliente
(ed eventuale questionario
medico)

Allegato 3/Allegato
4 /Allegato 4 ter
Set informativo

Copia del modulo di adesione
ad una polizza
collettiva/contratto di
assicurazione firmato

CHI, CHE COSA E QUANDO

Per ogni singolo documento, dopo aver richiamato brevemente le norme applicabili, riassumeremo gli adempimenti pratici, utilizzando lo schema del



CHI

CHE COSA

QUANDO

PARTIAMO!

**Non ci rimane, allora, che partire,
iniziando con i documenti da consegnare
al cliente**

- ✓ **che si rivolge ai punti vendita dove tu operi**
- ✓ **per richiedere un finanziamento**



Iniziamo con la Privacy:

Il GDPR (Regolamento Europeo sul trattamento dei dati personali) impone

- ✓ **al titolare del trattamento ed ai suoi incaricati**
- ✓ **di ottenere dal cliente un consenso informato**



Questo significa che

- ✓ **prima di acquisire il consenso al trattamento dei dati del cliente**
- ✓ **devono essergli fornite una serie di informazioni**

LA PRIVACY E LE SUE REGOLE

Tra le informazioni in questione ci sono:

- ✓ **gli estremi del titolare (la società finanziaria con la quale è convenzionato il dealer presso il quale operi)**
- ✓ **i dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (DPO) del titolare**
- ✓ **le finalità del trattamento**
- ✓ **i diritti dell'interessato**
- ✓ **i tempi di conservazione dei dati**
- ✓ **se i dati sono soggetti a diffusione**



Inoltre:

- ✓ **al cliente deve essere fornita l'informativa sul trattamento dei dati personali nell'ambito dei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC)**

Attenzione!

Nei casi in cui è richiesto, è necessario acquisire il consenso al trattamento dei dati personali del cliente



PRIVACY E ADEMPIMENTI PRATICI

Dopo aver visto insieme sinteticamente il quadro normativo

- ✓ **passiamo ora agli adempimenti**
- ✓ **che ti vengono richiesti nei confronti della clientela**





CHI?

**L'addetto alle vendite del
dealer convenzionato con la
Società finanziaria di
riferimento**



CHE COSA?

**La consegna e l'illustrazione
del modulo contenente
l'informativa sulla privacy e
l'acquisizione dei relativi
consensi**

QUANDO?

**prima che il cliente firmi il
contratto di finanziamento**

IL MODULO SECCI E LE SUE REGOLE

Passiamo ora al Modulo SECCI* / IEBCC,
che, come previsto dalla normativa in
materia di trasparenza**

- ✓ **è un modulo standardizzato a livello europeo, che contiene una serie di informazioni di base e**
- ✓ **rappresenta il documento informativo fondamentale per il cliente nella fase precontrattuale**

* Standard European Consumer Credit Information

** Informazioni Europee di Base sui Credito ai Consumatori



IL MODULO SECCI E LE SUE REGOLE

Le informazioni di base contenute nel Modulo SECCI servono al consumatore per fare le proprie valutazioni

- ✓ **prima di stipulare un contratto di finanziamento**
- ✓ **fungendo da preventivo gratuito**

IL MODULO SECCI E LE SUE REGOLE



Non sono conformi alla normativa
preventivi rilasciati in forme
diverse dal Modulo SECCI

IL MODULO SECCI E LE SUE REGOLE

Grazie a queste informazioni, il cliente può effettuare scelte consapevoli

- ✓ **eventualmente confrontando le diverse offerte sul mercato e**
- ✓ **scegliendo quella che si sposa meglio con le proprie esigenze e capacità di spesa**



IL MODULO SECCI E LE SUE REGOLE

Attenzione! Il Modulo SECCI deve essere sempre consegnato al cliente interessato al finanziamento

- ✓ **anche in mancanza della sottoscrizione di un contratto**



IL MODULO SECCI E LE SUE REGOLE

Ricorda, inoltre, che l'avvenuta acquisizione del Modulo SECCI

- ✓ **deve essere comprovata e**
- ✓ **riportare la data dell'avvenuta consegna**

Anche per il Modulo SECCI

- ✓ **passiamo ora agli adempimenti**
- ✓ **che ti vengono richiesti nei confronti della clientela**





CHI?

**L'addetto alle vendite del
dealer convenzionato con la
Società finanziaria di
riferimento**



CHE COSA?

La consegna e l'illustrazione del Modulo SECCI, ricordando anche di acquisire la firma per avvenuta consegna e di indicare la data

QUANDO?

Al primo contatto utile con il cliente, anche se non viene concluso il contratto

IL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO E LE SUE REGOLE

Venendo al contratto di finanziamento, la normativa vigente prende in considerazione lo stesso

- ✓ **prima dell'eventuale firma del cliente**
- ✓ **dopo la firma del cliente**



IL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO E LE SUE REGOLE

Prima di firmare il contratto, il cliente ha diritto

- ✓ **oltre a ricevere il Modulo SECCI**
- ✓ **di richiedere ed ottenere gratuitamente copia del testo del contratto idonea alla stipula (contratto in bianco)**

IL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO E LE SUE REGOLE

Dopo aver firmato il contratto, il cliente deve obbligatoriamente ricevere

- ✓ **copia del contratto di finanziamento, interamente compilato in ogni sua parte**
- ✓ **se del caso comprensivo del Modulo SECCI (che costituisce il frontespizio del contratto)**



CONTRATTO DI FINANZIAMENTO E ADEMPIMENTI

Ricordati i fondamenti normativi, passiamo ora

- ✓ **agli adempimenti che ti vengono richiesti**
- ✓ **nei confronti della clientela**



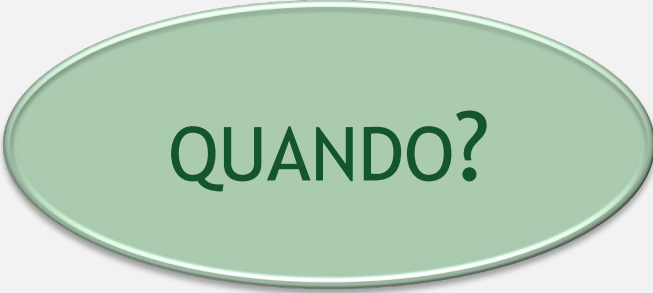


CHI?

**L'addetto alle vendite del
dealer, convenzionato con la
Società finanziaria di
riferimento**

CHE COSA?

**La consegna e l'illustrazione di
copia del contratto di
finanziamento**



QUANDO?

Prima della firma del contratto:

- ✓ se richiesta dal cliente, copia del contratto idonea per la stipula

Dopo che il cliente ha firmato il contratto:

- ✓ copia del contratto debitamente sottoscritto, se del caso comprensivo del Modulo SECCI

CONTRATTO DI FINANZIAMENTO

**Quali documenti devi consegnare
prima della firma del cliente?**

Informativa
privacy

Modulo SECCI

Se richiesta, copia del
contratto idonea per la
stipula

**Quali documenti devi consegnare
dopo la firma del cliente?**

copia del contratto di
finanziamento
compilato e firmato
dal cliente, se del caso
comprensivo del
Modulo SECCI

PROSEGUIAMO!

Una volta illustrati i documenti da consegnare

- ✓ **lato finanziamento**
- ✓ **passiamo ora a quelli sulle polizze di assicurazione facoltative**

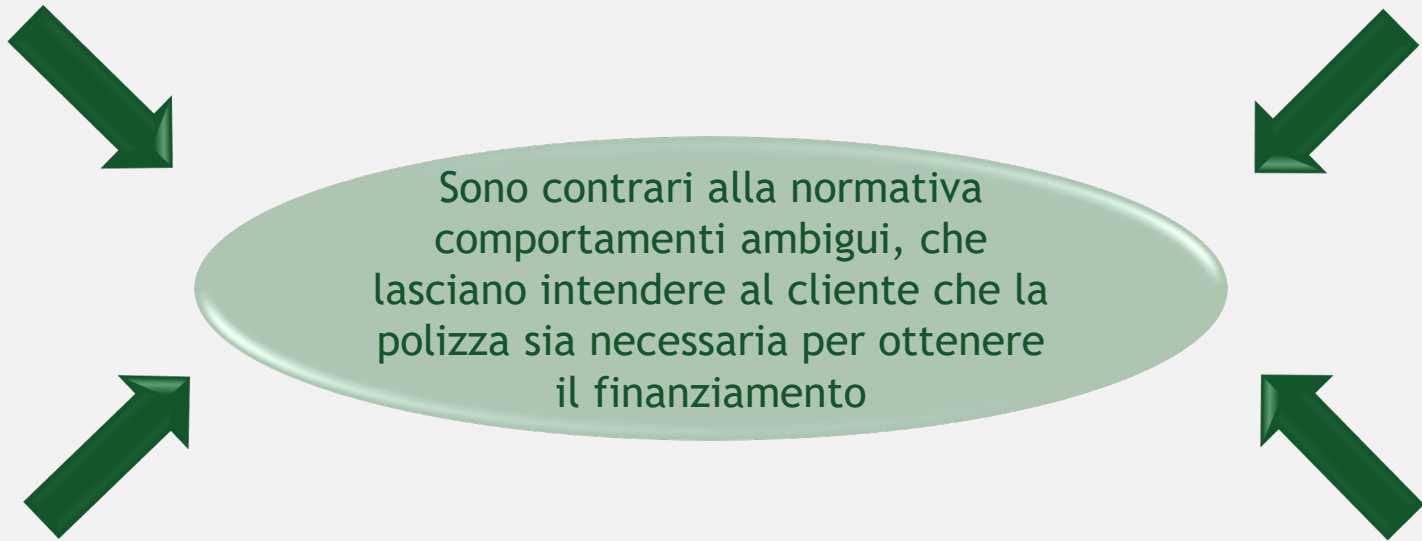


LE POLIZZE FACOLTATIVE SONO FACOLTATIVE!

Quando si propongono al cliente polizze facoltative è fondamentale ricordargli che

- ✓ **la loro sottoscrizione non è indispensabile per ottenere il finanziamento**
- ✓ **o per ottenerlo alle condizioni proposte**

LE POLIZZE FACOLTATIVE SONO FACOLTATIVE!



Sono contrari alla normativa
comportamenti ambigui, che
lasciano intendere al cliente che la
polizza sia necessaria per ottenere
il finanziamento

LE VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE E DELLE ESIGENZE DEL CLIENTE E LE SUE REGOLE

Affinché le polizze assicurative proposte risultino coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del cliente è necessario, nella fase precontrattuale, svolgere alcune fondamentali attività.

Innanzitutto, è necessario analizzare le richieste e le esigenze (c.d. *“demands and needs”*) del cliente

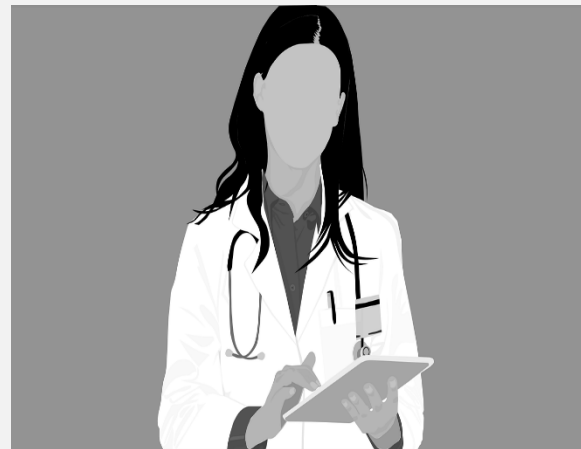
- ✓ **sottoponendo allo stesso cliente un apposito modulo per acquisire le informazioni relative alle sue richieste ed esigenze di copertura assicurativa e previdenziale**



IL QUESTIONARIO MEDICO E LE SUE REGOLE

Inoltre, in alcuni casi, si rende necessario far sottoscrivere al cliente anche il questionario medico, che ha lo scopo di permettere di assicurare il cliente

- ✓ **conoscendo le sue condizioni di salute e**
- ✓ **le eventuali malattie pregresse**



Quindi, sulla base delle informazioni raccolte, bisogna illustrare al cliente, in forma chiara e comprensibile

- ✓ **le principali caratteristiche del prodotto offerto**
- ✓ **al fine di consentirgli di prendere una decisione informata**

I NUOVI ALLEGATI, LE INFORMAZIONI DA RENDERE ALLA CLIENTELA, IL SET INFORMATIVO E LE LORO REGOLE

Occorre inoltre:

- **mettere a disposizione nei propri locali:**
 - ✓ **l'Allegato 3 «Informativa sul distributore»**
 - ✓ **l'Allegato 4-ter «Elenco delle regole di comportamento del distributore», che in caso di offerta fuori sede o di fase precontrattuale mediante tecniche di comunicazione a distanza deve essere consegnato o trasmesso al cliente prima della sottoscrizione del contratto (segue)**

I NUOVI ALLEGATI, LE INFORMAZIONI DA RENDERE ALLA CLIENTELA, IL SET INFORMATIVO E LE LORO REGOLE

- **consegnare o trasmettere al cliente, prima della sottoscrizione del contratto assicurativo:**
 - ✓ **l'Allegato 3 «Informativa sul distributore»**
 - ✓ **l'Allegato 4 «Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP»**
 - ✓ **il SET INFORMATIVO, il cui contenuto è descritto nella slide successiva**

I NUOVI ALLEGATI, LE INFORMAZIONI DA RENDERE ALLA CLIENTELA, IL SET INFORMATIVO E LE LORO REGOLE

Il SET INFORMATIVO comprende:

- ✓ **i Documenti Informativi Precontrattuali («DIP» /«DIP aggiuntivi»),
che servono al cliente per valutare il prodotto e compararlo con gli
altri aventi caratteristiche analoghe;**
- ✓ **le condizioni di assicurazione;**
- ✓ **il modulo di adesione ad una polizza collettiva/ contratto di
assicurazione facoltativo**

**I NUOVI ALLEGATI, LE INFORMAZIONI DA RENDERE
ALLA CLIENTELA, IL SET INFORMATIVO E LE LORO REGOLE**

Attenzione!

**Occorre raccogliere e conservare una
dichiarazione firmata dal cliente che comprovi
che tutti gli adempimenti descritti siano stati
correttamente assolti**



Anche nell'ambito della documentazione assicurativa

- ✓ **dopo esserci occupati brevemente
degli aspetti legali**
- ✓ **passiamo ora agli aspetti pratici**

VALUTAZIONE RICHIESTE ED ESIGENZE DEL CLIENTE, INFORMATIVA E ADEMPIMENTI



CHI?

**L'addetto alle vendite del
dealer, convenzionato con la
Società finanziaria di
riferimento**

VALUTAZIONE RICHIESTE ED ESIGENZE DEL CLIENTE, INFORMATIVA E ADEMPIMENTI



CHE COSA?

- ✓ **Questionario «demands and needs» e, ove previsto, questionario medico;**
- ✓ **Allegato 3;**
- ✓ **Allegato 4;**
- ✓ **Allegato 4 ter;**
- ✓ **Il Set informativo;**
- ✓ **La dimostrazione dell'adempimento degli obblighi di informativa precontrattuale**

VALUTAZIONE RICHIESTE ED ESIGENZE DEL CLIENTE, INFORMATIVA E ADEMPIMENTI

QUANDO?

**Prima che il cliente firmi il
modulo di adesione ad una
polizza collettiva/contratto di
assicurazione facoltativo**

LA POLIZZA ASSICURATIVA E LE SUE REGOLE

Anche la fase di consegna al cliente della

- ✓ **copia del modulo di adesione ad una polizza collettiva/contratto assicurativo firmato**
- ✓ **è regolamentata dalla normativa nazionale sulla distribuzione assicurativa**



Le polizze connesse ai finanziamenti possono essere stipulate:

- ✓ **in forma collettiva: il cliente firma un modulo di adesione ad una polizza collettiva (caso più frequente);**
- ✓ **in forma individuale: il cliente firma un contratto di assicurazione (c.d. polizza «stand alone»)**

**Ricordati i fondamenti normativi
sulla consegna dei documenti relativi alla
polizza assicurativa facoltativa (collettiva
o individuale)**

✓ **passiamo ora agli adempimenti pratici**

Adempimenti

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]



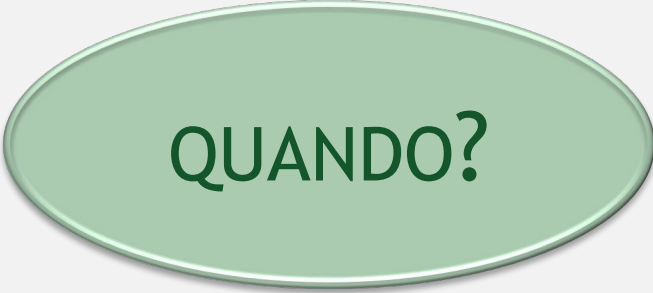
CHI?

**L'addetto alle vendite del
dealer convenzionato con la
Società finanziaria di
riferimento**



CHE COSA?

La consegna di copia del modulo di adesione alla polizza collettiva/contratto di assicurazione sottoscritto dal cliente e di qualsiasi altro documento sottoscritto da quest'ultimo



QUANDO?

Dopo che il cliente ha firmato il modulo di adesione ad una polizza collettiva/contratto di assicurazione facoltativo che gli è stato offerto

POLIZZA ASSICURATIVA FACOLTATIVA

**Quali documenti devi consegnare
prima della firma del cliente?**

Questionario «demands and
needs»

Questionario medico (se
previsto)

Allegato 3 / Allegato 4 / 4 ter
(nei casi e modi previsti)

Set Informativo

**Quali documenti devi consegnare
dopo la firma del cliente?**

Copia del modulo di
adesione alla polizza
collettiva/contratto di
assicurazione firmato dal
cliente

III PARTE

le ulteriori informazioni da mettere a
disposizione del consumatore

LE ULTERIORI INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA

Eccoci giunti alla terza ed ultima parte del nostro corso, nella quale ci occuperemo

- ✓ **delle ulteriori informazioni da fornire alla clientela**



In aggiunta alle informazioni ricordate, al cliente devono essere indicate le modalità per poter ottenere

- ✓ **tutti i chiarimenti necessari sul finanziamento**
- ✓ **rivolgendosi, nei normali orari di lavoro, direttamente alla società finanziaria, seguendo le indicazioni riportate nel contratto**

LE ULTERIORI INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA

Si pensi, ad esempio, alle possibili richieste inerenti

- ✓ **le caratteristiche del finanziamento**
- ✓ **la documentazione ricevuta**
- ✓ **gli obblighi derivanti dal contratto e**
- ✓ **le conseguenze del mancato pagamento
(e le eventuali segnalazioni presso i SIC)**



Ricordiamo, inoltre, che l'addetto alle vendite del dealer convenzionato è tenuto a indicare al cliente come verificare

✓ il valore dei tassi soglia usura

LE ULTERIORI INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA

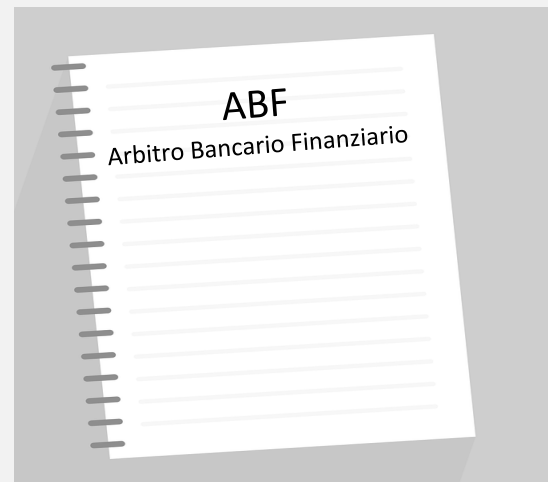
Come noto, infatti, gli interessi sono considerati usurari se superano la soglia stabilita periodicamente

- ✓ **con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze**



LE ULTERIORI INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA

**Chiudiamo questa sezione,
dedicata alle ulteriori
informazioni alla clientela
✓ con le Guide pratiche**



LE ULTERIORI INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA

Secondo le vigenti disposizioni in tema di trasparenza, gli intermediari devono, infatti,

- ✓ **mettere a disposizione della clientela la Guida sull'Arbitro Bancario Finanziario redatta in conformità del modello pubblicato sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it**

Attenzione! la guida si intende «messa a disposizione» del cliente quando questi può portarne gratuitamente con se una copia dopo averla richiesta o prelevata direttamente

In alternativa alla «messa a disposizione» , il cliente può chiedere di riceverne una copia in formato elettronico

LE ULTERIORI INFORMAZIONI ALLA CLIENTELA

Ricordiamo, inoltre, che secondo le vigenti disposizioni in materia di trasparenza, gli intermediari di riferimento

- ✓ **pubblicano sul proprio sito internet le ulteriori GUIDE PRATICHE conformi ai modelli pubblicati sul sito www.bancaditalia.it (come ad esempio quella sul CREDITO AI CONSUMATORI e la GUIDA SULLA CENTRALE RISCHI), e**
- ✓ **fanno rinvio alle Guide nei fogli informativi, ove previste per il prodotto cui il foglio informativo si riferisce**



CHI?

**L'addetto alle vendite del
dealer convenzionato con la
Società finanziaria di
riferimento**

CHE COSA?

- ✓ indicare al cliente le modalità per poter ottenere tutti i chiarimenti necessari sul finanziamento
- ✓ indicare al cliente come verificare i valori dei tassi soglia usura
- ✓ mettere a disposizione del cliente la Guida sull'Arbitro Bancario Finanziario, o, su richiesta del cliente, trasmessa in formato elettronico

QUANDO?

**prima che il contratto sia
concluso o che il cliente sia
vincolato da un'offerta**

HAI QUALCHE DUBBIO?

Le società finanziarie convenzionate sono a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento



CONCLUSIONE

Complimenti! Hai terminato il modulo